

Formulário de Inspeção – Termo de Fiscalização – Clandestinidade nº SP202509031005

☐ Anexo ao Auto de Infração nº	☒ Anexo ao Termo de Identificação nº SP202509031005
---	---

1. Referências

LGT: Lei Geral das Telecomunicações, Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997;
 PGO: Plano Geral de Outorgas de Serviço de Telecomunicações prestado no regime público, Decreto nº 6.654, de 20 de novembro de 2008;
 RST: Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 73, de 25 de novembro de 1998;
 RUE: Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências, aprovado pela Resolução nº 671, de 3 de novembro de 2016;
 RSME: Regulamento do Serviço Móvel Especializado, aprovado pela Resolução nº 404, de 5 de maio de 2005;
 RSTFC: Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, aprovado pela Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005;
 RSMP: Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, aprovado pela Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007;
 RSeAC: Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado – SeAC, aprovado pela Resolução nº 581, de 26 de março de 2012;
 RSCM: Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614, de 28 maio de 2013;
 RSLP: Regulamento do Serviço Limitado Privado, aprovado pela Resolução nº 617, de 19 de junho de 2013;
 RACH: Regulamento de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para Telecomunicações, Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019; e
 PORTARIA 2106: Instrução de Fiscalização sobre Preparação, Execução e Conclusão de Inspeções no âmbito da Atividade de Fiscalização Regulatória; aprovada por meio da Portaria Anatel nº 2106, de 15 de novembro de 2021.

2. Local(is) da Fiscalização

Avenida Pacaembú, 2400, Jardim Paulista, Várzea Paulista/SP – CEP 13222-000, coordenadas geográficas Lat./Long. -23.19801, -46.81607;

3. Descrição dos Fatos, Dispositivos Normativos e Sanções Aplicáveis

Descrição dos Fatos	Dispositivos Normativos	Sanções Aplicáveis
Explorar serviço sem autorização	☐ STFC – Art. 53 do RST c/c art. 5º do RSTFC c/c art. 8º do PGO c/c art. 131 da LGT ☐ SMP – Art. 53 do RST c/c art. 5º do RSMP c/c art. 131 da LGT ☐ SCM – Art. 53 do RST c/c art. 10 do RSCM c/c art. 131, da LGT ☐ SME – Art. 53 do RST c/c art. 131 da LGT ☐ SLP – Art. 53 do RST c/c art. 5º do RSLP c/c art. 131 da LGT ☐ SeAC – Art. 53 do RST c/c art. 10 do RSeAC c/c art. 131 da LGT ☐ Outros – Art. 53 do RST c/c art. 131 da LGT	Art. 173 da LGT
Usar radiofrequência sem autorização	☒ Uso de radiofrequência, faixa ou canal de radiofrequências por interessado que não possua autorização – art. 15 c/c art. 59, inciso I do RUE. ☐ Uso da radiofrequência, faixa ou canal de radiofrequências autorizada, mas em desconformidade com qualquer dos parâmetros previstos nos incisos IV e VII do art. 40 c/c art. 59, inciso II do RUE.	
Homologação	☒ Uso de produtos não homologados ou em condições diversas das estabelecidas nos respectivos Requisitos Técnicos - art. 83, inciso I do RACH.	

4. Outras Constatações

☐ Existência de interferência

☐ Existência de risco à vida prejudicial

Informações Complementares

Rádio 93.5 FM – Várzea Paulista/SP

5. Assinaturas


Agente de Fiscalização (1)


Agente de Fiscalização (2)

6. Local, Data e Hora

6.1. Município São Paulo	6.2. UF SP	6.3. Data 11/09/2025	6.4. Hora 13:03
-----------------------------	---------------	-------------------------	--------------------

Este Termo de Fiscalização é lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ficando uma delas com o representante da Fiscalizada.